

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - LOYALTYOS

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de Servicios de Sistema de Cashback sin apps, que celebran por una parte **LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ NAVA** (en adelante "EL PRESTADOR"), y por la otra parte _____ (en adelante "EL CLIENTE"), al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara EL PRESTADOR:

1. Llamarse Luis Antonio Rodríguez Nava, ser persona física con actividad empresarial, con RFC **RONL7804059UA**, y hacer negocios bajo el nombre comercial de **AGENCIA +BRAIN**.
2. Tener su domicilio legal en: Primera Privada de Loma Bonita 173A, Col. Mozimba, C.P. 39460, Acapulco, Guerrero.
3. Datos de contacto oficiales:
 - Teléfono/WhatsApp: 744 258 4411
 - Correo electrónico: loyaltyos@agenciamasbrain.com
 - Sitio web corporativo: www.agenciamasbrain.com
 - Plataforma web LoyaltyOS: www.loyaltyos.online
4. Ser el desarrollador y titular legítimo de los derechos de explotación de la plataforma tecnológica en la nube denominada **LoyaltyOS**, un sistema de lealtad y fidelización (Cashback) B2B diseñado para restaurantes, cafeterías y bares, alojada en el dominio www.loyaltyos.online.

II. Declara EL CLIENTE:

1. Ser una persona física o moral con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.
2. Llamarse / Razón Social: _____, con RFC: _____, y hacer negocios bajo el nombre comercial de: _____.
3. Tener su domicilio legal en: _____.
4. Datos de contacto oficiales:
 - Teléfono/WhatsApp: _____
 - Correo electrónico: _____
5. Tener interés en contratar las licencias de uso de la plataforma LoyaltyOS para su(s) establecimiento(s).

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL PRESTADOR se obliga a conceder a EL CLIENTE una licencia de uso no exclusiva y temporal de la plataforma en la nube **LoyaltyOS**, la cual se ejecuta íntegramente en servidores web e incluye:

- Acceso a la interfaz de mostrador para cajeros (Terminal LoyaltyOS) para registrar clientes, acumular y canjear saldo (Cashback).
- Sistema de Cashback sin apps: Tus clientes no descargan nada. Acceden a su saldo y recompensas desde un portal web optimizado ingresando únicamente su número de teléfono.
- Dominio personalizado: EL CLIENTE tendrá su propio dominio web con la dirección que desee para el acceso público de sus clientes.
- Acceso al Dashboard de administración y analíticas gráficas.
- Módulos de automatización y marketing (según el plan contratado).

SEGUNDA: PLANES, PRECIOS Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE elige contratar el siguiente plan de suscripción (marcar el correspondiente):

- ☐ **LoyaltyOS Growth:** \$8,900 MXN / mes
- ☐ **LoyaltyOS Business:** \$21,000 MXN / mes
- ☐ **LoyaltyOS Enterprise:** \$35,000 MXN / mes
- ☐ **Programa Fundador (Precio Especial Garantizado por 2 años):** \$ _____ MXN / mes

Condiciones de Facturación y Pagos: Los precios expresados anteriormente son netos. **En caso de que EL CLIENTE requiera factura fiscal (CFDI), se deberá adicionar el 16% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).** El pago del servicio es **por adelantado** y se debe cubrir mes con mes durante los primeros 5 (cinco) días naturales del periodo correspondiente. Cualquier retraso en el pago generará un costo adicional por mora o reconexión que será notificado a EL CLIENTE al momento del cobro.

TERCERA: CONDICIONES DE OPERACIÓN Y LÍMITES

1. **Límites de Cajeros:** Dependiendo del plan contratado, EL CLIENTE tendrá un límite de dispositivos/cajeros simultáneos (Growth: 1 Cajero, Business: 3 Cajeros, Enterprise: 5 Cajeros). EL CLIENTE siempre contará con clientes ilimitados en la base de datos.
2. **Límite de Mensajes Automatizados:** Todos los planes incluyen **1,000 mensajes de sistema (WhatsApp/SMS)** por cada restaurante, bar o café suscrito por mes. A partir del mensaje 1,001 generado en el mes, EL CLIENTE deberá adquirir paquetes de 1,000 mensajes extras con un valor de **\$1.10 pesos mexicanos netos cada uno**.
3. **Disponibilidad:** La plataforma opera 100% en la nube y en tiempo real. EL CLIENTE es responsable de contar con conexión a internet estable y un dispositivo con navegador web (Tablet, iPad o PC) para su operación en mostrador. No requiere instalaciones locales ni descargas.

CUARTA: SOPORTE Y MANTENIMIENTO

EL PRESTADOR proveerá soporte técnico y atención de dudas operativas a través del canal oficial de WhatsApp. El servicio de mantenimiento, actualizaciones en la nube, corrección de errores y monitoreo del servidor están incluidos dentro de la cuota mensual.

QUINTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS DATOS

1. Toda la base de datos de los consumidores finales (nombres, teléfonos, cumpleaños, hábitos de consumo y saldo) generada a través de LoyaltyOS es propiedad absoluta de **EL CLIENTE**.
2. EL PRESTADOR se compromete a mantener estricta confidencialidad de dicha información y garantiza que no será comercializada, compartida, ni utilizada para ningún fin distinto a la operación del sistema LoyaltyOS.

SEXTA: VIGENCIA Y CANCELACIÓN

1. **Vigencia Mínima:** El presente contrato establece una contratación mínima obligatoria de **3 (tres) meses**. Posteriormente, se renovará automáticamente de forma mensual si ninguna de las partes notifica lo contrario.
2. **Cancelación:** Una vez transcurrido el plazo mínimo obligatorio de 3 meses, EL CLIENTE podrá cancelar el servicio en cualquier momento, solicitándolo por escrito o vía WhatsApp con al menos 15 (quince) días de anticipación al siguiente periodo de cobro. Al cancelar, EL CLIENTE podrá solicitar la exportación de su base de datos.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, diseño, logotipos y marca de la plataforma **LoyaltyOS** son propiedad intelectual exclusiva de **AGENCIA +BRAIN** (Luis Antonio Rodríguez Nava). EL CLIENTE no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el código o la infraestructura en la nube, únicamente el derecho de acceso y uso durante la vigencia de sus pagos.

OCTAVA: TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO

1. **Implementación:** A partir del momento de la firma y el primer pago, EL PRESTADOR contará con un plazo máximo de **5 (cinco) días hábiles** para hacer la entrega completa de la implementación del sistema y el dominio personalizado en la nube.
2. **Entrenamiento:** Una vez liberada la plataforma, se otorgarán **2 (dos) días de entrenamiento** al personal de EL CLIENTE (cajeros, gerentes) para asegurar la correcta y fluida operación de la Terminal LoyaltyOS.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad.

POR EL PRESTADOR

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ NAVA
AGENCIA +BRAIN

Fecha: _____

POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Fecha: _____